

OBLIGACIONES

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL (Ley 26.994)

El Código Civil y Comercial trata este tema bajo la denominación “***Derechos Personales***” en su libro tercero. Estos forman parte de los ***derechos patrimoniales***.

Derechos patrimoniales: son aquellos que sirven para la satisfacción de las necesidades económicas del titular de dichos derechos; por consiguiente, son apreciables pecuniariamente. Abarcan:

- 1) Derechos Personales;
- 2) Derechos Reales;
- 3) Derechos Intelectuales.

Los ***derechos personales o creditorios*** facultan al titular del derecho a exigir que una persona determinada cumpla con una obligación.

- La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el **acreedor** tiene el derecho a exigir del **deudor** una prestación destinada a **satisfacer** un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés.

(ARTÍCULO 724)

- La prestación puede ser de **dar, hacer** o de **no hacer**
- Vínculo jurídico
 - Dos partes (acreedor/deudor)
 - Una(deudor) se obliga a la otra (acreedor)
 - Prestación (satisfacción interés lícito)
 - Dar, hacer o no hacer.

Requisitos

- La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser **material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable**, susceptible de **valoración económica** y debe corresponder a un **interés patrimonial o extra-patrimonial del acreedor**.

(ARTÍCULO 725)

Causa

- No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

(ARTÍCULO 726)

Deber moral

- Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible.

(ARTÍCULO 728)

Buena fe

- Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe.

(ARTÍCULO 729)

Efectos con relación al acreedor

La obligación da derecho al acreedor a:

- emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha obligado
- hacérselo procurar por otro a costa del deudor
- obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.

(ARTÍCULO 730)

Prestaciones

Dar

Hacer

No hacer

Obligación de dar

- El deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación, y entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella.

(ARTÍCULO 746)

Obligación de dar

- Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa.

(ARTÍCULO 747)

- Cuando se entrega una cosa mueble bajo cubierta y sin inspeccionar al tiempo de la tradición, el acreedor tiene un plazo de caducidad de tres días desde la recepción para reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes.

(ARTÍCULO 748)

Obligación de hacer

- La obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la **prestación de un servicio** o en la **realización de un hecho**, en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes.

(ARTÍCULO 773)

Hacer → Prestación de un servicio

Puede consistir:

- En realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito.
- En procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia.
- En procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso.

Si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa, para su entrega se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales.

(ARTÍCULO 774)

Hacer → Realización de un hecho

- Debe cumplirlo en **tiempo** y **modo** acordes con la **intención de las partes** o con la índole de la obligación.
- Si lo hace de otra manera, la prestación se tiene por **incumplida**, y el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho, siempre que tal exigencia no sea abusiva.

(ARTÍCULO 775)

Hacer → Incorporación de terceros

- La prestación **puede ser ejecutada** por persona distinta del deudor, a no ser que de la convención, de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias resulte que este fue elegido por sus cualidades para realizarla personalmente.

(ARTÍCULO 776)

Hacer → Ejecución forzada

El incumplimiento imputable de la prestación le da derecho al acreedor a:

- exigir el cumplimiento específico
- hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor
- reclamar los daños y perjuicios.

(ARTÍCULO 777)

Obligación de no hacer.

- Es aquella que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho, y los daños y perjuicios.

(ARTÍCULO 778)

Fuentes de las obligaciones

- **Tradicionales**

- LEY
- CONTRATO
- CUASICONTRATO
- DELITO
- CUASIDELITO

- **Modernas**

- ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
- ABUSO DEL DERECHO
- VOLUNTAD UNILATERAL

***Cuasicontrato**

Se denomina cuasicontrato al hecho voluntario lícito, no encaminado a la producción de un efecto jurídico, del cual la ley deriva obligaciones. Se suele enunciar como cuasicontrato: la gestión de negocios, el pago indebido y el empleo útil.

Empleo Útil:

“Quien, sin ser gestor de negocios ni mandatario, realiza un gasto, en interés total o parcialmente ajeno, tiene derecho a que le sea reembolsado su valor, en cuanto haya resultado de utilidad, aunque después ésta llegue a cesar.

El reembolso incluye los intereses, desde la fecha en que el gasto se efectúa.” (Art. 1791 CCCN)

***Cuasidelito**

Es el acto ilícito realizado con culpa, pero sin intención de causar daño.

***Enriquecimiento sin causa**

Se habla de enriquecimiento sin causa o injusto, o enriquecimiento injustificado, para referirse al desplazamiento de bienes, provechos o ventajas que se produce entre un patrimonio que se enriquece y otro que se empobrece, sin que exista una causa que lo justifique.

Uno de los supuestos más evidentes es el que se produce como consecuencia del pago de lo indebido. Por ejemplo, una persona recibe algo que no tenía derecho a cobrar o que por error le ha sido indebidamente entregado. Uno de sus efectos legales es la restitución del valor que resulte de la diferencia quien se enriquece y quien se empobrece, es decir, restaurar el equilibrio alterado por el desplazamiento sin justificación.

***Abuso del derecho**

Se dice del ejercicio de un derecho excediendo los límites fijados por la buena fe o por el fin en vista del cual ese derecho se ha conferido.

Los derechos no pueden ser puestos al servicio de la malicia, de la voluntad de dañar al prójimo, de la mala fe; tienen un espíritu, que es la razón por la cual la ley los ha concedido; es evidentemente ilegítimo ejercerlos en contra de los fines que inspiraron la ley.

La ley establece una doble directiva en cuanto al criterio discriminativo del ejercicio abusivo del derecho:

a) hay abuso de derecho cuando se lo ejerce contrariamente al objeto de su institución, a su espíritu y a su finalidad; cuando se lo desvía del destino para el cual ha sido creado; cuando se contrarían los fines de su reconocimiento; y

b) la subordinación, en el ejercicio de un derecho, del orden jurídico al orden moral; por eso la ley califica de abusivo el ejercicio de un derecho que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Comparación:

Art.10 CCCN: “Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos de ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.”

Un ejemplo es el de la posición dominante en el mercado: el abuso de posición dominante puede darse de diversas maneras, sea por un ejercicio abusivo de los derechos que surgen de la posición dominante en el mercado, sea directamente por una actuación de mala fe.

Tipos de Obligaciones

- Según sus efectos
 - CIVILES
 - NATURALES
- Según su dependencia
 - PRINCIPALES
 - ACCESORIAS
- Según el vinculo entre los sujetos pasivos
 - MANCOMUNADAS
 - SOLIDARIAS

Según sus efectos

- **Civiles:** el cumplimiento es exigible judicialmente.
 - Ej.: Pagar los perjuicios en caso de ocasionar daño en a un tercero.
 - El incumplimiento de un contrato.
- **Naturales:** fundadas en el derecho natural, no dan derecho a exigir su cumplimiento. En caso de cumplimiento no se puede exigir la devolución de lo entregado.
 - Ej.: Una deuda de juego prohibido.

Según su dependencia

- **Obligaciones principales:** existen por sí y tienen fin propio.
- **Obligaciones accesorias:** son subordinadas y agregadas a la principal.

Ej.: Se considera obligación accesoria en relación con las personas obligadas principalmente, la contraída por garantes o fiadores: por ejemplo, D se obliga a entregara A un televisor, y G se constituye en fiador de tal obligación, es decir, que asume el compromiso de abonar la deuda en caso de que D no lo hiciere.

(EN ARTÍCULOS 856 a 857)

Según el vínculo de responsabilidad

- **Obligaciones mancomunadas:** cada uno de los deudores es responsable por una parte del crédito o deuda.
- **Obligaciones solidarias:** el acreedor puede exigir el pago de la deuda íntegra a un deudor que deberá pagarle todo. Este podrá después reclamar a los otros deudores la parte proporcional que les correspondiera de la deuda. *(EN ARTÍCULOS 825 a 849)*

Obligaciones con cláusula penal

- La clausula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutarla obligación.

(ARTÍCULO 790)

Obligaciones divisibles

- Obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. (*ARTÍCULO 805*)
- **Requisitos.** La prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de los siguientes requisitos:
 - ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo;
 - no quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser antieconómico su uso y goce, por efecto de la división.

(*ARTÍCULO 806*)

Obligaciones indivisibles

- Son indivisibles las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial.

(ARTÍCULO 813)

- Hay indivisibilidad:
 - si la prestación no puede ser materialmente dividida;
 - si la indivisibilidad es convenida; en caso de duda sobre si se convino que la obligación sea indivisible o solidaria, se considera solidaria;
 - si lo dispone la ley.

(ARTÍCULO 814)

Extinción de las obligaciones

- Medios que satisfacen al acreedor:
 - Pago
 - Novación
 - Se extingue por una nueva obligación. (*Artículo 933*)
 - Compensación
 - La condición de acreedor y deudor son recíprocas. (*Artículo 921*)
 - Transacción
 - Se logra por acuerdo recíprocas. Ej. Arreglos extrajudiciales.
 - Confusión
 - Una misma persona es deudor y acreedor. (*Artículo 931*)

- Medios que NO satisfacen al acreedor:

- Imposibilidad de pago (*Artículo 955 y 956*)

- Remisión de la deuda

- Renuncia de los derechos por parte del acreedor. (*Artículo 944y ss.*)

- Renuncia de los derechos del acreedor

- Toda persona capaz de dar o de recibir a título gratuito, puede hacer o aceptar la renuncia gratuita de una obligación. Hecha y aceptada la renuncia, la obligación queda extinguida. Ej. Renunciar a una herencia.

- (*Artículo 944 y ss.*)

- Prescripción

- Es un medio de adquirir un derecho, o deliberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. En el caso de los derechos creditorios la prescripción es liberatoria. En el de los derechos reales se llama prescripción adquisitiva.